

인천항만공사 감사위원회 경고 요구

제 목 특경의 청경 전환 절차 부적정

소 관 기 관 인천항보안공사

내 용

1. 업무 개요

인천항보안공사(이하 “IPS”라 한다)는 2023. 5. 9. 인천항보안공사 사장 000, 인천항보안공사 보안업무종사자 노동조합위원장 000, 민주노총 공공운수서비스 노동조합 인천항보안공사이지부 지부장 000 3자(이상 3주체를 합쳐 이하 “노사”라 한다) 합의로 「IPS 근로자의 처우개선, 고용안정 및 항만보안역량 강화를 위한 합의서」(이하 “합의서”라 한다)를 체결하였다.

「합의서」는 내항 및 외항 무기계약직 특수경비원(이하 “특경”이라 한다)의 정규직 전환, 정규직 청원경찰(이하 “청경”이라 한다) 증원 및 정규직 특경의 청경 전환 등을 핵심내용으로 하고 있으며, 전환 과정에서 지켜야 할 원칙과 과정을 규정하고 있다.

합의 이후 IPS 노사는 해당 「합의서」를 바탕으로 비정규직 특경의 정규직화, 정규직 특경의 정규직 청경 전환 등을 추진해 왔으며, 이후 000, 000 등 정규직 특경 2인에 대해 정규직 청경으로 전환 결정이 이루어졌다.

2. 관련규정 및 판단기준

「합의서」 2.(청경 증원 및 전환)에 따르면 노사는 “ ~ 청경 결원 인원은 ~ 정규직 특경 중에서 공정한 선발 기준과 절차를 통해 청경으로 전환한다.”고 합의했다.

이어 2-3.에서 “청경 전환은 「국가공무원법」, 「청원경찰법」 등의 법령 및 노사협의를 통한 청경 전환 기준, 절차 등을 마련하고 외부전문가가 과반 이상 참여하는 “청원경찰전환심사위원회” 운영을 통해 공정하게 시행한다.”고 구체적으로 그 전환 과정을 명시하고 있다.

IPS 근로자의 처우개선 고용안정 및 항만보안역량 강화를 위한 합의서

인천항보안공사(사장 000 이하 “회사”라고 한다)와 인천항보안공사 보안업무종사자 노동조합(위원장 000) 및 민주노총 공공운수서비스노동조합 인천항보안공사이지부(지부장 000 (이하 “노조”라고 한다)은 IPS 근로자의 처우개선과 고용안정 및 인천항만 경비보안역량 강화를 위해 다음과 같이 합의한다.

1. (정규직 전환) “회사”는 내항 및 외항의 무기계약직 특수경비원을 정규직으로 전환한다.
2. (청경 증원 및 전환) “회사”는 청원경찰 정원을 10명 증원하고 향후 전문기관 연구용역 또는 보안유관기관TF 운영을 통해 적정 청원경찰 정원을 산출하며 결원 인원에 대해서 아래 “4. (분쟁 해소 등)”의 ‘소취하서’, ‘부제소합의서’를 제출한 정규직 특수경비원 중에서 공정한 선발 기준과 절차를 통해 청원경찰로 전환한다.
- 2-3. 청원경찰 전환은 국가공무원법, 청원경찰법 등의 법령 및 노사협의를 통한 청원경찰 전환 기준, 절차 등을 마련하고 외부전문가가 과반 이상 참여하는 “청원경찰전환심사위원회” 운영을 통해 공정하게 시행한다.

한편 IPS는 「인사관리규정」(이하 “규정”이라 한다) 제5조(구성) 제3항과 「인사관리규정 시행세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제3조(구성) 제3호에서 인사위원회 제도를 규정하면서 위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1인을 두되 간사는 인사업무 담당 팀장이 된다고 정하고 있다.

3. 감사결과

금번 종합감사에서 청경 전환 과정을 확인한 결과, 「합의서」 2-3에 규정된 절차가 적절하게 이행되지 않는 등 동 조항 위반사항이 확인됐다.

「합의서」 2-3이 “청원경찰전환심사위원회”(이하 “청경심사위”라 한다)에 외부전문가가 과반 이상 참여토록 정한 것과 달리 청경심사위는 구성·운영되지 않았으며, 제2023-14차(2023. 5. 30.)과 제2023-21차(2023. 8. 3.) 인사위원회로 대체되었다.

또한, 상기 인사위원회 구성원 확인 결과 모두 IPS 내부인사로 위원회가 구성되었음이 확인됐다.

아울러, 청경 전환 결정이 이뤄진 해당 인사위원회에서는 청경 전환 심사뿐만 아니라 보건관리자 신규채용 합격자 선정, 보안내근직 승진, 경비지도사 신규채용 합격자 선정 등 청경 전환 심의·결정이 기타 다른 안건과 함께 상정, 처리되었음이 확인됐다.

다만, 「합의서」 2-4에 “무단이탈 저지, 검거 등 현저한 공적이 인정되는 경우 엄격하고 공정한 심사를 통해 특별전환할 수 있다.”는 조항이 있고, 청경으로 전환된 2인이 그에 해당하는 공적을 거뒀음은 사실로 확인되는 만큼 이들 2인의 청경 전환 자체가 부당하다고 하기는 어렵다고 판단된다.

이와 관련, IPS는 「합의서」 2-4.에 의거, 전환자의 공적에 대한 언론보도·

건의 등을 고려해 자체 인사위원회 심의를 통해 청원경찰로 특별 전환했으므로, 합의서와 IPS 사규 등 제반 규정을 준수하여 전환하였다는 의견을 밝히고 있다.

그러나 「합의서」 2-3.에 청경심사위 구성·운영 규정이 있음에도 청경심사위를 하지 않고 이를 내부인사로만 구성된 「규정」에 의한 인사위원회 운영으로 갈음할 수 있다고 보는 것은 적절하다고 보기 어렵다.

아울러 제2023-14차(2023. 5. 30.), -21차(2023. 8. 3.) 인사위원회 운영기록(인사위원 선임명단, 의결서, 의사록, 보안각서) 검토 결과는 다음과 같다.

제 14차 인사위원회

- ① 인사위원 재적위원 4명(참여 위원 4명)
- ② 인사위원 참석인원 6명
- ③ 보안서약서 서명자 5명(감사인 1인 입회 포함)
- ④ 0000팀장은 간사 업무 수행 보안각서 미작성

제 21차 인사위원회

- ① 인사위원 재적위원 4명(참여 위원 4명)
- ② 인사위원 참석인원 5명
- ③ 보안서약서 서명자 5명(감사인 1인 입회 포함)
- ④ 0000팀장은 간사 겸 인사위원으로서 참여

상기와 같이 “청경심사위”를 구성하지 않고, 인사위원회 2차례로 대체 되었음을 확인하였다.

인사위원회 서류를 검토한 바, 입회자인 감사인은 2차례 모두 보안각서를 작성하였으나, 간사인 0000팀장은 인사위원 자격에 대한 판단기준이 명확하지 않음으로 제14차는 간사로 참석하여 보안각서를 미작성하였고, 제21차는 인사위원

으로 참여하여 보안각서를 작성하였다.

또한, 간사의 인사위원 자격에 대한 명확한 기준 정립이 필요하다 하겠다.

4. 조치할 사항

인천항보안공사 사장은

① 「합의서」에 따라서 청원경찰전환심사위원회를 구성하지 않고 인사위원회 (제2023-14차, 제2023-21차)로 대체한 인천항보안공사 기관에 대하여 “경고” 처분 하고, 재발 방지를 위하여 관련 규정을 준수하시기 바랍니다. (기관 경고).

② 「인사관리규정」에 따른 간사의 인사위원 선임 여부 등 관련 규정을 명확히 하시기 바랍니다. (개선) 끝.

참고1. 인천항보안공사 노사 「합의서」 전문

IPS 근로자의 처우개선 고용안정 및 항만보안역량 강화를 위한 합의서

인천항보안공사(사장 000 이하 “회사”라고 한다)와 인천항보안공사 보안업무 종사자 노동조합(위원장 000) 및 민주노총 공공운수서비스노동조합 인천항 보안공사업부(지부장 000 (이하 “노조”라고 한다))은 IPS 근로자의 처우개선과 고용안정 및 인천항만 경비보안역량 강화를 위해 다음과 같이 합의한다.

1. (정규직 전환) “회사”는 내항 및 외항의 무기계약직 특수경비원을 정규직으로 전환한다.

1-1. 정규직 전환 기준은 「경비업법」 제10조(경비지도사 및 경비원의 결격 사유)의 각호에 해당되지 아니하는 자 등이며, 외부전문가가 과반 이상 참여하는 “정규직전환심사위원회” 운영을 통해 공정하게 시행한다.

1-2. 전환되는 정규직 특수경비원의 호봉은 근속기간과 군복무기간 (사병 의무기간)을 합산하여 산정한다.

1-3. 정규직 특수경비원의 2023년도 호봉표는 「별첨1」과 같으며, 2023.1.1.부터 적용한다. 향후 2027년까지 정규직 특수경비원의 임금인상은 정부의 최저임금인상률과 공공기관임금인상률의 평균값으로 인상하며 하후상박의 원칙으로 매년 노사교섭을 통해 당해 연도 전체기간에 적용하는 호봉표를 마련한다. 단, 최저임금 인상률이 공공기관 임금 인상률의 4배 이상이 되는 경우 별도 협의를 통해 호봉표를 정한다.

1-4. 정규직 전환 및 새로운 호봉표 적용에 따라서, 모든 정규직 특수경비원은 “회사”와 새로운 근로계약을 체결하여야 한다.

1-5. “회사”는 2023.6.30.까지 정규직 전환과 관련 임금의 정산·지급을 완료한다.

2. (청경 증원 및 전환) “회사”는 청원경찰의 정원을 10명 증원하고 항후 전문기관 연구용역 또는 보안유관기관TF 운영을 통해 적정 청원경찰 정원을 산출하며 결원 인원에 대해서 아래 “4. (분쟁 해소 등)”의 ‘소취하서’, ‘부제소합의서’를 제출한 정규직 특수경비원 중에서 공정한 선발 기준과 절차를 통해 청원경찰로 전환한다.

2-1. “회사”는 보안전문기관 연구용역 또는 보안유관기관TF 운영을 통해 적정 청원경찰 정원을 2023.12.31.까지 산출한다.

2-2. 연도별 전환 인원은 2023.7.31.까지 10명을 전환하고, 전문기관 연구용역 또는 보안유관TF 결과에 따라 전환한다.

2-3. 청원경찰 전환은 「국가공무원법」, 「청원경찰법」 등의 법령 및 노사협의를 통한 청원경찰 전환 기준, 절차 등을 마련하고 외부전문가가 과반 이상 참여하는 “청원경찰전환심사위원회” 운영을 통해 공정하게 시행한다.

2-4. 무단이탈 지지, 검거 등 현저한 공적이 인정되는 경우에는 엄격하고 공정한 심사를 통해 특별 전환할 수 있다.

지부장	000
-----	-----

부 감사관 인의